

Søknad om frafallelse av tvangsmulkt – Kjøpmannsgate 23

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til tidligere korrespondanse og kontakt anledning saken hvor det var noen uklarheter om hvorvidt dette var en klagesak eller en søknad om frafallelse etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39. Dette er avklart ved at Strinda Eiendom AS ønsker saken behandlet som en søknad om frafallelse. Vi vil snarest behandle søknaden.

Vi kan likevel ikke se at vi har fått alle dokumentene i saken. Fint om dere kan sende disse til oss.

For ordens skyld gjengir vi eposten vi har sendt til Henning Grue som er styreleder i Strinda Eiendom AS:

Hei,

Jeg viser til tidligere korrespondanse. Seneste ditt brev av 13. juni 2017 og vår telefonsamtale i dag.

VI beklager igjen at saken har ligget lenge hos oss. Som jeg fortalt deg i vår telefonsamtale vil saken din nå bli behandlet så raskt som mulig fra vår side.

Det var noen uklarheter innledningsvis på om din opprinnelig henvendelse var en klage på selve vedtaket om tvangsmulkt, som måtte behandles av Trøndelag brann- og redning, eller om dette var en søknad om frafallelse som skal behandles av oss. Dette ble presisert i vårt brev av 2. mai 2017. På bakgrunn av ditt brev av 13. juni 2017 forstår vi at du ønsker at saken skal behandles som en frafallelse sak.

I vårt brev av 2. mai 2017 opplyste vi også om rammen for vår vurdering av frafallelse. Hvor det fremkom følgende sitat:

"DSB er gitt myndighet til å frafalle påløpt tvangsmulkt etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39 første ledd annet punktum. Vurderingen av frafallelse er en rimelighetsvurdering hvor frafallelse kun unntaksvis innvilges. Den konkrete vurderingen retter seg i utgangspunktet mot hvilke konsekvenser tvangsmulkten vil få i det konkrete tilfelle og om det kan være særlige forhold som kan tilsi at den bør frafalles helt eller delvis. Eksempel på dette kan være at tvangsmulkten får så store økonomiske konsekvenser at kravet vil true videre drift e.l.

*DSB er ikke klageorgan for vedtakene som er fattet i brann- og redningsvesenene.
En eventuell klage skal sendes kommunestyret"*

Når det gjelder de økonomiske konsekvensens tvangsmulkt kravet vil få for selskapet, kan vi ikke se å ha mottatt opplysninger om dette slik vi etterlyste i vårt brev av 2. mai 2017. Fint hvis du kan oversende oss kopi av de siste års regnskaper/ligninger/selvangivelser for selskapet som eide Kjøpmannsgate 23 og for selskapet som i dag eier Kjøpmannsgate 23. Jeg ser av saksdokumentene at det har vært en fusjon underveis.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

ESPEN GILBOE-HERMANSEN
utredningsleder
Juridisk enhet

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post Espen.Gilboe-Hermansen@dsb.no
postmottak@dsb.no
Telefon +47 33 41 27 04
Mobil +47 95 15 53 02
www.dsb.no

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

PÅ forhånd takk.

Med vennlig hilsen

ESPEN GILBOE-HERMANSEN
utredningsleder
Juridisk enhet

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post Espen.Gilboe-Hermansen@dsb.no
postmottak@dsb.no
Telefon +47 33 41 27 04
Mobil +47 95 15 53 02
www.dsb.no

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar